15-ТАҚЫРЫП. ШАРТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Шарт азаматтық құқықтағы ең маңызды құқықтық институттардың бірі болып табылады. Ол азаматтар мен ұйымдар арасындағы мүліктік және мүліктік емес қатынастарды реттеудің негізгі нысаны саналады. Қазіргі нарықтық экономика жағдайында тауар айналымы, қызмет көрсету, жұмыс орындау, несие беру, жалға алу және басқа да көптеген қатынастар шарт негізінде жүзеге асырылады. Сондықтан шарттық қатынастардың дұрыс ұйымдастырылуы азаматтық айналымның тұрақтылығын қамтамасыз етудің басты кепілі болып табылады [25].

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 378-бабына сәйкес, шарт деп екі немесе одан да көп тұлғаның азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі танылады [2]. Осы анықтамадан шарттың тараптардың өзара ерік білдіруі арқылы жасалатын құқықтық акт екенін байқауға болады. Шарт тараптар арасында құқықтар мен міндеттердің туындауына, өзгеруіне немесе тоқтатылуына негіз болады.

Шарттың негізгі белгілеріне тараптардың келісімі, еріктілік, заңға сәйкестік және құқықтық салдарлардың туындауы жатады. Әрбір шарт тараптардың еркін білдіруі негізінде жасалуы тиіс. Сонымен қатар, шарттың мазмұны қолданыстағы заңнамаға қайшы келмеуі қажет. Заң талаптарын бұза отырып жасалған шарт жарамсыз деп танылуы мүмкін.

Шарттық қатынастардың маңызды қағидаларының бірі - шарт еркіндігі қағидасы. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 380-бабына сәйкес, азаматтар мен заңды тұлғалар шарт жасасуда еркін болады. Бұл қағида тараптардың шарт жасасу немесе жасаспау, шарт түрін таңдау, шарт талаптарын өз қалауынша белгілеу және бірнеше шарт элементтерін біріктіру мүмкіндігін білдіреді. Мысалы, тараптар сатып алу-сату және жеткізу шарттарының элементтерін бір келісімге біріктіре алады.

Алайда шарт еркіндігі абсолютті сипатта болмайды. Ол заң талаптарымен, қоғамдық тәртіппен және адамгершілік нормаларымен шектеледі. Кейбір жағдайларда заң белгілі бір тұлғаларды шарт жасасуға міндеттейді. Мысалы, монополист кәсіпорындар тұтынушылармен шарт жасасудан негізсіз бас тарта алмайды.

Шарттың мазмұны тараптардың құқықтары мен міндеттерінің жиынтығынан тұрады. Шарт талаптары маңызды, әдеттегі және кездейсоқ болып бөлінеді. Маңызды талаптарсыз шарт жасалған болып саналмайды. Оларға шарт нысанасы, заңда маңызды деп танылған талаптар және тараптардың өздері маңызды деп белгілеген талаптар жатады. Мысалы, сатып алу-сату шартында тауардың атауы мен саны көрсетілмесе, мұндай шарт жарамсыз болуы мүмкін.

Әдеттегі талаптар заңда белгіленгендіктен, шартта көрсетілмесе де қолданылады. Ал кездейсоқ талаптар тараптардың өз еркімен енгізіледі. Мысалы, айыппұл мөлшері, қосымша кепілдіктер немесе ерекше жауапкершілік шарттары.

Шарттар әртүрлі белгілеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Міндеттемелердің сипатына қарай біржақты және екіжақты шарттар болады. Біржақты шартта бір тарапта ғана міндет жүктеледі, ал екінші тарапта тек құқық болады. Мысалы, сыйға тарту шарты. Екіжақты шартта екі тарапта да құқықтар мен міндеттер болады, мысалы, сатып алу-сату шарты.

Ақылы және ақысыз шарттар да кең таралған. Ақылы шартта тараптар бір-біріне мүліктік эквивалент береді, ал ақысыз шартта мұндай төлем көзделмейді. Жалдау шарты ақылы, ал тегін пайдалану шарты ақысыз болып табылады.

Заңнамада жария шарт және қосылу шарты сияқты арнайы шарт түрлері де көзделген. Жария шарт бойынша коммерциялық ұйым кез келген тұтынушымен бірдей талаптармен шарт жасасуға міндетті. Ал қосылу шартында бір тарап барлық талаптарды алдын ала белгілейді, екінші тарап оларды толық қабылдайды немесе шарттан бас тартады. Мұндай шарттар көбінесе банктік және сақтандыру саласында кездеседі.

Шарт жасасу оферта мен акцепт арқылы жүзеге асырылады. Оферта - шарт жасасу туралы нақты және толық ұсыныс. Ол маңызды талаптарды қамтуы және шарт жасасуға дайындықты білдіруі тиіс. Акцепт - офертаны толық және шартсыз қабылдау болып табылады. Егер тұлға ұсынылған талаптарға келісіп, оларды орындауға кіріссе, бұл акцепт ретінде танылады.

Шарт белгілі бір нысанда жасалуы тиіс. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес, шарт ауызша, жазбаша немесе нотариалдық нысанда жасалады. Маңызды мәмілелер, әсіресе жылжымайтын мүлікке қатысты шарттар, жазбаша және нотариалдық түрде рәсімделуі қажет. Шарттың нысанын сақтамау оның жарамсыз болуына әкелуі мүмкін.

Шарт бойынша туындайтын міндеттемелер тиісінше орындалуы тиіс. ҚР Азаматтық кодексінің 272-бабына сәйкес, міндеттемелер белгіленген мерзімде, тиісті сапада, толық көлемде және

келісілген жерде орындалуы қажет. Мысалы, жеткізуші тауарды кешіктірсе немесе сапасыз жеткізсе, ол шартты бұзған болып саналады.

Шарт тараптардың келісімімен өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. ҚР АК-нің 401-бабына сәйкес, біржақты тәртіппен шартты өзгертуге немесе бұзуға тек заңда немесе шартта көзделген жағдайларда ғана жол беріледі. Егер тараптардың бірі шартты елеулі түрде бұзса, екінші тарап сотқа жүгініп, шартты бұзуды талап ете алады [2].

Заң талаптарына қайшы жасалған шарт жарамсыз деп танылады. ҚР АК 157-бабына сәйкес, алдау, қорқыту, қателесу, әрекет қабілетсіз тұлғаның қатысуы немесе заң нормаларын бұзу шарттың жарамсыздығына негіз болады. Жарамсыз шарт құқықтық салдар туындатпайды және тараптар бастапқы жағдайына қайтарылады.

Шартты бұзған тұлға азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартылады. ҚР АК 349-бабына сәйкес, мұндай жауапкершілік залалды өтеу, айыппұл немесе өсімпұл төлеу, шартты бұзу түрінде көрініс табады. Мысалы, мердігер жұмысты сапасыз орындаса, тапсырыс беруші шығынды өтеуді талап ете алады.

Шарт азаматтық құқықтағы негізгі құқықтық құралдардың бірі болып табылады және ол тараптардың өзара келісімі негізінде құқықтар мен міндеттерді белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталады. Шарт ерік білдірудің келісілген нысаны ретінде азаматтық айналымның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Шарттық қатынастардың негізінде тараптардың теңдігі, еріктілігі және мүліктік дербестігі қағидалары жатады. Шарттың мазмұны тараптардың құқықтары мен міндеттерінен тұрады және ол заң талаптарына қайшы келмеуі тиіс. Осы тұрғыдан алғанда шарт азаматтық-құқықтық міндеттемелердің басты пайда болу негізі болып саналады [36].

Жоғарыдағылардың негізінде шарттық қатынастардың тәжірибелік маңызы өте жоғары екенін байқауға болады. Олар күнделікті өмірде, кәсіпкерлік қызметте, сауда-саттықта, қызмет көрсету саласында кеңінен қолданылады. Әрбір азамат шарт нормаларын білу арқылы өз құқықтарын тиімді қорғай алады және заңсыз әрекеттердің алдын алады.

Қорытындылай келе, шарт азаматтық құқық жүйесінің негізгі тіректерінің бірі болып табылады. Ол тараптардың құқықтары мен міндеттерін нақты айқындап, экономикалық қатынастардың тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасы шарт институтын жан-жақты реттеп, тараптардың теңдігін, әділдігін және құқықтарының қорғалуын қамтамасыз етеді. Шарттық нормаларды дұрыс қолдану құқықтық мәдениеттің қалыптасуына, кәсіпкерліктің дамуына және азаматтық қоғамның нығаюына ықпал етеді.